K A U F V E R T R A G

abgeschlossen zwischen

Schallergasse 35 Immobilienbesitz GmbH & Co KG
(vormals Aßmayergasse 60 Immobilienbesitz GmbH & Co KG)
FN 544408 a
Brauquartier 11/Top 01, 8055 Graz
(nachfolgend die „**Verkäuferin**“)
einerseits

und

A&C Wohnart Immobilien GmbH
FN 668224 h
Parkring 2, 1010 Wien
(nachfolgend die „**Käuferin**“)
andererseits

(die Verkäuferin und die Käuferin nachfolgend gemeinsam auch die „**Vertragsparteien**“ und jeweils einzeln eine „**Vertragspartei**“)

wie folgt:

1. KAUFGEGENSTAND

1.1. Die Verkäuferin ist grundbücherliche Alleineigentümerin – mit einem Anteil von 1/1 – an der Liegenschaft EZ 2235, KG 01305 Meidling, Bezirksgericht Meidling, bestehend aus dem Grundstück Nr. 1241, mit der grundbücherlichen Adresse Schallergasse 35, 1120 Wien (im Folgenden die „**Liegenschaft**“).

1.2. Auf der Liegenschaft befindet sich ein Gebäude (das „**Gebäude**“). Diese Liegenschaft sowie das darauf befindliche Gebäude mit dem gesamten rechtlichen und tatsächlichen Zubehör, jedoch ohne Inventar, bilden den Kaufgegenstand (der „**Kaufgegenstand**“).

In diesem Zusammenhang wird festgehalten, dass sämtliches der Verkäuferin gehörendes Inventar bereits von der Verkäuferin aus dem Gebäude und von der Liegenschaft entfernt wurde.

1.3. Die Liegenschaft weist eine Nutzfläche von insgesamt 304 m² auf. Das Gebäude weist 10 Wohnobjekte sowie eine grob geschätzte Gesamtfläche von ca. 700 m² (inkl. Keller) auf.

1.4. Der aktuelle Grundbuchstand des Kaufgegenstandes ergibt sich aus Anlage 1.4.

1.5. Mit dem Eigentum an dem kaufgegenständlichen Liegenschaftsanteil bzw. an der Liegenschaft erwirbt die Käuferin zur Gänze das alleinige Nutzungs- und ausschließliche Verfügungsrecht am Kaufgegenstand.

1.6. Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages existieren keine weiteren Lasten und/oder Rechte Dritter am Kaufgegenstand als jene, die sich aus dem C-Blatt des aktuellen Grundbuchauszuges in Anlage 1.4 ergeben; nämlich

i. ein Pfandrecht im Höchstbetrag von EUR 2.600.000,- für die Raiffeisenbank Hollabrunn eGen, FN 57796w (C-LNr. 13);

ii. ein Pfandrecht im Höchstbetrag von EUR 600.000,- für die Raiffeisenbank Hollabrunn eGen, FN 57796w (C-LNr. 14);

(im Folgenden gemeinsam die „**Eingetragenen Pfandrechte**“).

Die Verkäuferin sichert zu, dass die Pfandgläubigerin der Eingetragenen Pfandrechte im Rahmen der Durchführung dieses Vertrags gemäß Punkt 6.1(vi) die Löschungserklärungen für die Löschung der Eingetragenen Pfandrechte aus dem Grundbuch unverzüglich ausstellen wird.

1.7. Der Kaufgegenstand ist insbesondere frei von Bestand- und sonstigen Nutzungsrechten und von (noch) nicht eingetragenen Pfandrechten Dritter sowie Verfügungsbeschränkungen zugunsten Dritter zu übergeben.

1.8. Sonstige Vertragsverhältnisse übernimmt die Käuferin nicht. Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Käuferin hinsichtlich allfälliger Rechte und Ansprüche Dritter aus nicht übernommenen Rechtsverhältnissen inklusive solcher aus allfälliger vorzeitiger Vertragsbeendigung vollständig und vollumfänglich freizustellen sowie schad- und klaglos zu halten.

2. KAUFABREDE

2.1. Die Verkäuferin verkauft und übergibt somit den Kaufgegenstand samt allen Rechten, Befugnissen und Pflichten, mit denen sie diesen bisher besessen und benützt hat oder zu besitzen und benützen berechtigt war, an die Käuferin, die den Kaufgegenstand nach Maßgabe der weiteren Bestimmungen dieses Vertrages kauft und übernimmt.

3. KAUFPREIS

3.1. Der Kaufpreis für den Kaufgegenstand beträgt **EUR 1.650.000,-** (Euro eine Million sechshundertfünfzigtausend) (im Folgenden der „**Kaufpreis**“).

3.2. Die Verkäuferin wird diesen Verkauf als nicht umsatzsteuerpflichtig behandeln und verzichtet daher auf ihr Optionsrecht gemäß § 6 Abs 2 UStG.

3.3. Die Vertragsparteien erklären, sich hinsichtlich allfälliger ertrags-, einkommens-, umsatz- und sonstiger steuerlicher bzw. abgabenrechtlicher Auswirkungen des gegenständlichen Rechtsgeschäfts gesondert bei einem Steuerberater erkundigt zu haben und diesbezüglich informiert zu sein. Sie verzichten insoweit ausdrücklich auf eine weitere Rechtsbelehrung durch den Treuhänder.

3.4. Die Vertragsparteien vereinbaren die treuhändige Abwicklung der Kaufpreiszahlung über die hiermit einvernehmlich zum Treuhänder bestellte **CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH**, FN 452529 i, Parkring 2, 1010 Wien, (im Folgenden der „**Treuhänder**“ genannt). Der Treuhänder fertigt diesen Vertrag zum Zeichen der Annahme des ihm hierin erteilten Treuhandauftrags mit und tritt dem Vertrag (ausschließlich in Hinblick auf den Treuhandauftrag) bei.

3.5. Die Käuferin verpflichtet sich, den vollen Kaufpreis auf dem vom Treuhänder zu eröffnenden und auf ihn lautenden, dem Statut der Treuhandeinrichtung der Rechtsanwaltskammer Wien (Elektronisches Anwaltliches Treuhandbuch, eATHB) unterliegenden Treuhandkonto bei der BKS Bank AG, IBAN: AT21 1700 0001 4005 9285, BIC: BFKKAT2K, (im Folgenden das „**Treuhandkonto**“) spätestens binnen **5 Werktagen** ab dem Tag der Unterfertigung dieses Vertrags durch die Vertragsparteien spesen- und abzugsfrei zu hinterlegen (im Folgenden der „**Treuhanderlag**“).

3.6. Festgehalten wird weiters, dass auf diesen Vertrag **Grunderwerbssteuer** in Höhe von 3,5% des Kaufpreises, sohin EUR 57.750,- (Euro siebenundfünfzigtausendsiebenhundertfünfzig) sowie gerichtliche **Eintragungsgebühr** in Höhe von 1,1% des Kaufpreises, mithin EUR 18.150,- (Euro achtzehntausendeinhundertfünfzig), insgesamt sohin **EUR 75.900,-** (Euro fünfundsiebzigtausendneunhundert) zu entrichten sind, welche von der Käuferin spätestens binnen **5 Werktagen** ab dem Tag der Unterfertigung dieses Vertrags durch die Vertragsparteien spesen- und abzugsfrei auf dem vom Treuhänder geführten, auf seinen Namen lautenden Anderkonto bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, IBAN: AT79 2011 1288 6782 0706, BIC: GIBAATWW, (im Folgenden das „**Gebührenkonto**“) unter Angabe des Verwendungszwecks *„Gebührenerlag Kaufvertrag Immobilie Schallergasse 35, 1120 Wien*“ zu hinterlegen sind (im Folgenden der „**Gebührenerlag**“).

3.7. Die Verkäuferin erklärt, sich über ihren Steuerberater hinsichtlich der Besteuerung eines allfälligen Veräußerungsgewinns informiert zu haben und erklärt, dass gegenständlich gemäß § 24 Abs 3 Z 4 iVm § 7 Abs 3 KStG keine Immobilienertragsteuer anfällt.

4. ÜBERGABE, RANGANMERKUNG

4.1. Die physische Übergabe des Kaufgegenstandes in den tatsächlichen Besitz und Genuss der Käuferin erfolgt nach individueller Vereinbarung der Vertragsparteien, **spätestens** aber am **16. März 2026**, (im Folgenden der „**Übergabestichtag**“) sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: (i) Bestätigung des Einlangens des Treuhanderlages und des Gebührenerlags durch den Treuhänder, (ii) erfolgter allseitiger Unterfertigung dieses Vertrags und (iii) Einverleibung des Eigentumsrechts am Kaufgegenstand zugunsten der Käuferin. Mit der Übergabe des Kaufgegenstandes gehen auch Gefahr und Nutzen auf die Käuferin über.

4.2. Zur Absicherung der Rechtsposition der Käuferin verpflichtet sich die Verkäuferin, unverzüglich nach Unterfertigung dieses Vertrags eine Anmerkung der beabsichtigten Veräußerung gem. § 57a GBG zugunsten des Treuhänders auf dem Kaufgegenstand im Grundbuch eintragen zu lassen. Hierzu wird die Verkäuferin sofort nach Unterfertigung dieses Vertrags ein entsprechendes Rangordnungsgesuch notariell beglaubigt unterfertigen. Die Verkäuferin bevollmächtigt und beauftragt den Treuhänder, dieses Gesuch in der Folge bei Gericht einzubringen und die Anmerkung der Rangordnung gem. § 57a GBG auf dem Kaufgegenstand durchführen zu lassen.

4.3. Die Verkäuferin hat der Käuferin den Kaufgegenstand bzw. das Gebäude geräumt von eigenen Fahrnissen besenrein zu übergeben. Weiters sind sämtliche Schlüssel zum Kaufgegenstand bei Übergabe des Kaufgegenstandes an die Käuferin zu übergeben. Über die Übergabe des Kaufgegenstandes an die Käuferin ist im Einvernehmen der Vertragsparteien ein Übergabeprotokoll zu errichten, in welchem insbesondere der Zeitpunkt der Übergabe sowie die Zählerstände festzuhalten sind.

4.4. Als Verrechnungsstichtag für die mit dem Kaufgegenstand verbundenen Kosten, Steuern, Abgaben, Gebühren und sonstigen Lasten gilt der auf den Übergabestichtag folgende Monatserste (soweit der Übergabestichtag nicht ohnehin selbst ein Monatserster ist) (im Folgenden der „**Verrechnungsstichtag**“). Alle Kosten, Steuern, Abgaben, Gebühren und sonstigen Lasten betreffend den Kaufgegenstand, die ihre Ursache vor dem Verrechnungsstichtag haben, sind von der Verkäuferin zu tragen, die die Käuferin insoweit vollumfänglich schad- und klaglos zu halten hat.

4.5. Die Verkäuferin hat spätestens zum Übergabestichtag sämtliche bestehenden Bezugsverträge betreffend den Kaufgegenstand, insbesondere für Telefon, Fernsehen, Heizung, Wasser etc. (soweit jeweils vorhanden), auf eigene Kosten zu beenden und sämtliche damit im Zusammenhang stehenden Abmeldungen gegenüber den jeweiligen Versorgungsunternehmen vorzunehmen. Die Verkäuferin hat jedoch sämtliche Versicherungsverträge betreffend den Kaufgegenstand (insb. die aufrechte Feuerversicherung) bis zum Verrechnungsstichtag aufrecht zu erhalten.

4.6. Allfällige Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen für bis zum Verrechnungsstichtag vergangene bzw. noch laufende Abrechnungsperioden stehen vollumfänglich der Käuferin zu und sind von dieser nicht an die Verkäuferin auszuzahlen.

5. SELBSTBERECHNUNG ABGABEN UND GEBÜHREN

5.1. Der Treuhänder wird hiermit von den Vertragsparteien bevollmächtigt und beauftragt, die Selbstberechnung der Grunderwerbssteuer und der gerichtlichen Eintragungsgebühr über FinanzOnline durchzuführen und diese Abgaben bzw. Gebühren aus dem Gebührenerlag termin- und fristgerecht an die zuständigen Stellen abzuführen. Der Treuhänder wird auch bevollmächtigt und beauftragt, die entsprechende KStG-Meldung für die Verkäuferin über FinanzOnline durchzuführen.

5.2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, dem Treuhänder sämtliche für die Erstattung der erforderlichen Abgabenerklärungen allfällig ergänzend erforderlichen Daten und Berechnungen jeweils ohne Verzug vollständig und richtig auf eigene Kosten bekannt zu geben bzw. zur Verfügung zu stellen.

5.3. Die Vertragsparteien bestätigen die Richtigkeit der Höhe des unter Punkt 3.6 angeführten Gesamtbetrags für die Grunderwerbsteuer und gerichtliche Eintragungsgebühr und haben den Treuhänder hinsichtlich sämtlicher Haftungen gegenüber den Finanzbehörden im Zusammenhang mit der Selbstberechnung und Abführung dieser Abgaben und Gebühren vollumfänglich schad- und klaglos zu halten.

5.4. Als eingelangt bei dem Treuhänder gelten nur jene Beträge, welche auf dem Treuhandkonto sowie dem Anderkonto des Treuhänders valutarisch gutgebucht sind. Die Käuferin bestätigt, dass sie keine Fremdfinanzierung für die Zahlung des Kaufpreises benötigt.

6. TREUHANDAUFTRAG UND VOLLMACHT

6.1. Die Vertragsparteien erteilen dem Treuhänder den einseitig unwiderruflichen, auch für allfällige Rechtsnachfolger der Vertragsparteien verbindlichen Treuhandauftrag, die Kaufpreiszahlung gemäß diesem Vertrag treuhändig abzuwickeln und aus dem Treuhanderlag nach:

(i) vollständigem Eingang des Treuhanderlags auf dem Treuhandkonto des Treuhänders; und

(ii) vollständigem Eingang des Gebührenerlags (Grunderwerbsteuer und grundbücherliche Eintragungsgebühr) auf dem Gebührenkonto des Treuhänders; und

(iii) Freigabe der gegenständlichen Treuhandschaft seitens der Rechtsanwaltskammer Wien (elektronisches anwaltliches Treuhandbuch); und

(iv) Vorliegen dieses Vertrags im Original in allseitig grundbuchsfähig unterfertigter Form beim Treuhänder; und

(v) Anmerkung der Rangordnung für die beabsichtigte Veräußerung des Kaufgegenstandes zugunsten des Treuhänders im Grundbuch; und

(vi) Vorliegen der grundbuchsfähig unterfertigten Löschungserklärungen betreffend die Eingetragenen Pfandrechte; und

(vii) Einverleibung der Käuferin als alleinige Eigentümerin der Liegenschaft im Grundbuch, sohin als Liegenschaftseigentümerin;

folgende Zahlung – nach Einverleibung des lastenfreien Eigentums der Käuferin – vorzunehmen, vorausgesetzt der Grundbuchsstand ob des Kaufgegenstands ist mit Ausnahme der Einverleibung des Eigentums für die Käuferin im Vergleich zur Anlage 1.4 sonst (unter Berücksichtigung der Rangordnungsanmerkung und der allfälligen Löschung der Eingetragenen Pfandrechte) unverändert:

die Auszahlung des gesamten Kaufpreises zuzüglich allfälliger Bankzinsen (sofern solche überhaupt anfallen) auf das folgende Bankkonto der Verkäuferin:

Bank:	Raiffeisenbank Hollabrunn
Inhaber:	Schallergasse 35 Immobilienbesitz GmbH & Co KG
IBAN:	AT36 3232 2002 1003 4932
BIC:	RLNWATW1322

Klarstellend wird festgehalten, dass der Kaufpreis im Innenverhältnis zwischen der Verkäuferin und der Pfandgläubigerin Raiffeisenbank Hollabrunn eGen zur Tilgung allfälliger Kreditverbindlichkeiten der Verkäuferin gegenüber der Pfandgläubigerin verwendet wird.

6.2. Die Vertragsparteien halten ausdrücklich fest, dass die oben unter Punkt 6.1 genannten Voraussetzungen ausschließlich für die Abwicklung der Treuhandschaft vereinbart werden, diese jedoch keinesfalls für das Grundbuch relevante Bedingungen oder gar aufschiebende Bedingungen dieses Vertrags darstellen.

6.3. Allfällige Zahlungen an die Pfandgläubigerin der Verkäuferin zum Zweck der Lastenfreistellung und die Weiterleitung des Treuhandbetrages dürfen nur erfolgen, wenn die Durchführung der lastenfreien Einverleibung des Eigentumsrechtes der Käuferin gewährleistet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Verkäuferin verpflichtet, unverzüglich den fehlenden Betrag auf das Treuhandkonto zu überweisen. Kommt die Verkäuferin dieser Verpflichtung nicht binnen 7 Kalendertagen ab Benachrichtigung durch den Treuhänder nach, ist die Käuferin **berechtigt** jederzeit von diesem Vertrag **zurückzutreten** und hat die Verkäuferin der Käuferin sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Anbahnung und der Vertragserstellung zu ersetzen. Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen und der Verkäuferin sowie dem Treuhänder übermittelt werden.

6.4. Für den Fall, dass die grundbuchsfähig unterfertigten **Löschungserklärungen** gemäß Punkt 6.1(vi) nicht binnen **14 Kalendertagen** nach Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen gemäß der Punkte 6.1(i) bis 6.1(iv) beim Treuhänder hinterlegt wurde, hat die Käuferin jederzeit das **Recht**, vom Vertrag **zurückzutreten**. Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen und der Verkäuferin sowie dem Treuhänder übermittelt werden. Die Verkäuferin ist in diesem Fall verpflichtet, der Käuferin sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Anbahnung und der Vertragserstellung zu ersetzen.

6.5. Klarstellend wird festgehalten, dass die Kontoführungsgebühr für das Treuhandkonto im gegenständlichen Fall monatlich ca. EUR 70 (Euro siebzig) beträgt. Sämtliche anfallenden Kontospesen und -gebühren werden vom Treuhänder beglichen und sind diesem von der Käuferin als Barauslagen zu ersetzen.

6.6. Die Abwicklung des Treuhandverhältnisses erfolgt nach den Bestimmungen des **Statuts 2025 der Treuhandeinrichtung der Rechtsanwaltskammer Wien „Elektronisches Treuhandbuch (eATHB)“**, abrufbar auf der Homepage der Rechtsanwaltskammer Wien unter https://www.rakwien.at/?seite=klienten&bereich=treuhandbuch. Davon ausgenommen ist die Selbstberechnung und Abfuhr der Immobilienertragssteuer, der Grunderwerbsteuer sowie der grundbücherlichen Eintragungsgebühr(en) durch den Treuhänder. Die aktuell gültige Fassung des Bezug habenden Treuhandstatuts wurde den Vertragsparteien bei Unterfertigung dieses Vertrags entsprechend zur Verfügung gestellt. Die Vertragsparteien als Treugeber entbinden in diesem Zusammenhang den Treuhänder, soweit dieser im Rahmen des elektronischen anwaltlichen Treuhandbuchs Auskunfts- und Meldepflichten zu erfüllen hat, von seiner gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht.

6.7. Zum Zweck der Abwicklung der Treuhandschaft verpflichten sich die Vertragsparteien dem Treuhänder die von diesem zur Verfügung gestellte Treuhandmeldung an die Rechtsanwaltskammer Wien (sowie allenfalls erforderliche Änderungsmeldungen dazu) ohne Verzug rechtsgültig zu unterfertigen und an den Treuhänder zu übermitteln. Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass eine Freischaltung des Treuhandkontos nur nach Freigabe durch die Rechtsanwaltskammer Wien erfolgt, und eine der Voraussetzungen hierfür das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Treuhandmeldung ist. Sofern für die Eröffnung des Treuhandkontos erforderlich, werden die Vertragsparteien auch alle weiteren Informationen und Unterlagen an den Treuhänder übermitteln, die von der das Treuhandkonto führenden Bank oder sonst an diesem Geschäft beteiligten Finanzinstituten verlangt werden.

6.8. Die Vertragsparteien entbinden den Treuhänder, soweit dieser im Rahmen des anwaltlichen Treuhandbuches, der RAO, des BWG, des FM-GWG, des GMSG oder dem FATCA-Abkommen etc Auskunfts- und Meldepflichten zu erfüllen hat, von seiner gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht und erteilen unwiderruflich ihre Zustimmung, dass der Treuhänder im Rahmen solcher Auskunfts- und Meldepflichten Auskünfte erteilen darf.

6.9. Die Vertragsparteien nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass der Treuhänder gemäß § 10a Abs 5 RAO und dem Treuhandstatut die Überprüfung der ordnungsgemäßen Abwicklung der übernommenen Treuhandschaften zu ermöglichen hat. Diese Überprüfung erfolgt gemäß § 27 Abs 1 lit g RAO durch entsprechende Auskünfte und durch Einsichtnahme in Unterlagen.

6.10. Die Vertragsparteien leisten Gewähr, dass kein Verdacht einer Geldwäsche besteht und verpflichten sich, gegebenenfalls alle für die Entkräftung eines Verdachtes erforderlichen Umstände offenzulegen.

6.11. Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass der Treuhänder nicht verpflichtet ist, die Authentizität von Unterschriften von bei ihm hinterlegten Dokumenten zu prüfen oder zu verifizieren, sondern sich auf die Angaben des oder der jeweiligen Hinterleger uneingeschränkt verlassen darf.

6.12. Die Vertragsparteien sowie die für diese zeichnenden Personen erklären sich mit der Speicherung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den Treuhänder für die Zwecke der Durchführung der Treuhandschaft ausdrücklich einverstanden.

6.13. Vollmacht

i. Darüber hinaus beauftragen und bevollmächtigen die Vertragsparteien den Treuhänder (auch „Bevollmächtigter“) diesen Vertrag grundbücherlich durchzuführen (inkl. der grundbücherlichen Durchführung einer allfälligen Rückabwicklung) und vor Behörden und Gerichten in Angelegenheiten, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen, dem Finanzamt, beim Grundbuchsgericht für sie und mit Rechtswirksamkeit für sie einzuschreiten und darüber hinaus lediglich formale Änderungen dieses Vertrages mit Wirkung für alle Vertragsparteien vorzunehmen, sofern dies zur Verbücherung erforderlich ist, wobei der Bevollmächtigte namentlich auch zur Errichtung und Unterfertigung von Nachträgen zu diesem Vertrag und insbesondere auch zur Errichtung und Unterfertigung von Aufsandungserklärungen – jeweils auch in notariell beglaubigter Form – ermächtigt ist, wenn dies zur Änderung der Aufsandungserklärung notwendig ist.

ii. Der Treuhandauftrag und die erteilte Vollmacht können nur im Einvernehmen der Vertragsparteien gemeinsam widerrufen werden. Die Vollmacht erlischt im Zeitpunkt der gänzlichen vertragskonformen Erfüllung des Treuhandauftrages im Rahmen und nach Maßgabe dieses Vertrages.

6.14. Sofern (i) die Käuferin gemäß Punkt 6.3 oder Punkt 6.4 vom Vertrag zurücktritt oder (ii) der Treuhandauftrag inkl. der Herstellung des geschuldeten Grundbuchsstands durch den Treuhänder nicht binnen längstens 12 (zwölf) Monaten ab dem Tag der Unterfertigung dieses Vertrags durch die Vertragsparteien durchgeführt bzw. hergestellt wurde oder objektiv feststeht, dass die Durchführung des Treuhandauftrags und/oder die Herstellung des geschuldeten Grundbuchsstands dauerhaft unmöglich sein wird sowie (iii) jedenfalls dann, wenn die Vertragsparteien sich einvernehmlich auf eine Auflösung dieses Vertrags einigen sollten, ist dieser Vertrag zur Gänze rückabzuwickeln. Insbesondere ist der Treuhänder diesfalls einseitig unwiderruflich und für allfällige Rechtsnachfolger der Vertragsparteien rechtsverbindlich beauftragt und bevollmächtigt, den auf dem Treuhandkonto erliegenden Treuhanderlag zuzüglich allfälliger Bankzinsen, abzüglich allfälliger Bankspesen und -provisionen auf das Konto der Käuferin bei der Raiffeisenbank, IBAN **AT22 3200 0000 1503 7500**, zurück zu überweisen. Für den Fall, dass dieser Vertrag im Zeitpunkt des Vertragsrücktritts bzw. der Rückabwicklung bereits grundbücherlich durchgeführt ist, verpflichten sich die Vertragsparteien, unverzüglich alle für die grundbücherliche Rückübertragung des Eigentumsrechts am Kaufgegenstand erforderlichen Erklärungen in grundbuchsfähiger Form abzugeben und die dafür erforderlichen Urkunden in grundbuchsfähiger Form zu unterfertigen.

6.15. Die Vertragsparteien verzichten für die Zeit der Wirksamkeit des an den Treuhänder erteilten Treuhandauftrags auf das Recht, jene Urkunden vom Treuhänder ausgefolgt zu erhalten, die der Treuhänder für die Erfüllung der mit dem Treuhandauftrag übernommenen Verpflichtungen benötigt.

6.16. Die Haftung des Treuhänders aus und/oder im Zusammenhang mit den ihm unter diesem Vertrag erteilten Aufträgen ist – außer für den Fall vorsätzlicher oder krass grob fahrlässiger Schadensverursachung – betragsmäßig insgesamt in Höhe von EUR 2.400.000,00 (Euro zwei Millionen vierhunderttausend) begrenzt. Der Treuhänder darf – außer bei offenkundigen Unstimmigkeiten – auf die Echtheit und Richtigkeit der gemäß diesem Vertrag übermittelten Dokumente und Verträge sowie auf die Befugnisse der diese Dokumente unterzeichnenden Personen vertrauen.

6.17. Sobald der Treuhänder Auszahlungen gemäß den vorstehenden Punkten vorgenommen hat, hat er seine Pflicht als Treuhänder vollständig erfüllt.

6.18. Der Treuhänder nimmt den ihm erteilten Treuhandauftrag hiermit durch Mitfertigung dieses Vertrages an und tritt diesem insoweit bei.

6.19. Die Vertragsparteien nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass der Treuhänder ausschließlich die Käuferin im Zusammenhang mit diesem Vertrag, der hierin beschriebenen Transaktion und den damit verbundenen Maßnahmen rechtlich berät und auch weiterhin rechtlich beraten wird. Die Treuhandabwicklung durch den Treuhänder erfolgt lediglich zum Zweck der Vereinfachung der Abwicklung.

7. GEWÄHRLEISTUNGEN

7.1. Die Verkäuferin sagt zu und leistet der Käuferin Gewähr, dass

(a) sich der Kaufgegenstand in eben jenem Zustand befindet, der bei der gemeinsamen Besichtigung einvernehmlich festgestellt worden ist, dass sich die Liegenschaft in einem guten, uneingeschränkt benutzbaren Zustand befindet und dass ihr keine verborgenen Mängel bekannt sind.

(b) die Verkäuferin die grundbücherliche Alleineigentümerin des Kaufgegenstandes ist und sie über diesen frei verfügen kann und tatsächlich und rechtlich in der Lage ist, der Käuferin gemäß diesem Vertrag das Eigentum am Kaufgegenstand zu verschaffen;

(c) der Kaufgegenstand, abgesehen von den Eingetragenen Pfandrechten, frei von bücherlichen und außerbücherlichen Lasten, wie insbesondere Belastungs- und Veräußerungsverboten, Vor-, oder Rückkaufsrechten, Pfandrechten oder Dienstbarkeiten welcher Art auch immer, aber auch frei von Bestand- oder sonstigen Nutzungsrechten in das unbeschränkte Eigentum der Käuferin übergeht;

(d) für die Benützung des Kaufgegenstandes die hierfür erforderlichen öffentlich-rechtlichen Bewilligungen, insbesondere widmungsrechtlicher und baurechtlicher Art rechtskräftig vorliegen; Weiters liegen nachstehende rechtskräftige Baubescheide betreffend den Ausbau des Dachgeschosses des Gebäudes vor: GZ BV 12 – 340248/2023 sowie GZ MA37/1539234-2021-1 der MA 37; die Baubescheide wurden laut behördlicher Auskunft zum 01.06.2023 rechtskräftig und kann somit die Bauanzeige gemäß § 74 Wiener Bauordnung bis 01.06.2027 erfolgen;

(e) bezüglich des Kaufgegenstandes keine wie immer gearteten behördlichen, gerichtlichen oder außergerichtlichen Verfahren oder Streitigkeiten anhängig sind oder von

Behörden, Nachbarn oder anderen Personen angedroht wurden;

(f) sämtliche bestehenden Um- oder Einbauten ob dem Kaufgegenstand entweder baubewilligt sind oder nach der Wiener Bauordnung bewilligungsfähig sind und es bestehen keine verpflichtend umzusetzende Bauaufträge, Bauauflagen oder sonstige behördliche Aufträge welche unerledigt sind;

(g) sämtliche technischen Anlagen, insbesondere die Energieversorgung, des Kaufgegenstandes funktionstüchtig sind – wie man es von einem sanierungsbedürftigen Gebäude erwarten kann – und der Verkäuferin keine diesbezüglichen Mängel des Kaufgegenstandes bekannt sind; klarstellend wird festgehalten, dass am 18.02.2026 das Gebäude durch die Wiener Netze vom Stromnetz getrennt wurde und zwei Stromzähler demontiert wurden;

(h) alle Steuern und öffentlichen Abgaben betreffend den Kaufgegenstand bis zum Übergabestichtag vollständig bezahlt sind;

(i) alle fälligen Prämien für abgeschlossene Versicherungsverträge hinsichtlich des Kaufgegenstandes – insb. die vorhandene Feuerversicherung für das Gebäude – bis zum Verrechnungsstichtag bezahlt sind;

(j) keine rückständigen Grundbesitzabgaben für die Zeit bis zum Übergabestichtag bestehen und sämtliche Abgaben, Steuern und Verbindlichkeiten, für deren Bezahlung die Käuferin als Rechtsnachfolger herangezogen werden könnten, entrichtet sind;

(k) keine Rückstände aus Betriebskosten und keine Rückstände aus Verträgen mit Strom- und Gaslieferanten, Telefon- und Kabelanbietern, etc. bestehen;

(l) das Gebäude 10 Wohnobjekte sowie eine grob geschätzte Gesamtfläche von ca. 700 m² (inkl. Keller) aufweist;

(m) keine Zahlungsrückstände aus Sanierungen oder sonstigen Bauaufträgen betreffend die Liegenschaft und den Kaufgegenstand bestehen; sowie

(n) weder im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrags, noch am Übergabestichtag über das Vermögen der Verkäuferin ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, noch die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens angedroht oder beantragt worden ist und die Verkäuferin weder überschuldet noch zahlungsunfähig ist.

7.2. Sollte sich eine oder mehrere der Zusagen der Verkäuferin gemäß Punkt 7.1. zum Übergabestichtag als unrichtig erweisen, hält die Verkäuferin die Käuferin schad- und klaglos, dies auch für den Fall, dass die Käuferin für Forderungen im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand in Anspruch genommen wird, deren Ursprung vor dem oder zum Übergabestichtag wurzelt bzw. den Zeitraum davor oder zum Übergabestichtag betreffen.

7.3. Die Verkäuferin leistet im Übrigen Gewähr für den Kaufgegenstand im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

7.4. Klarstellend wird festgehalten, dass das sanierungsbedürftige Gebäude 10 sanierungsbedürftige Wohnungen enthält. Der Begriff „*sanierungsbedürftig*“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der bauliche, technische und funktionale Zustand der Wohnungen

nicht dem zeitgemäßen Wohnstandard entspricht und Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen erforderlich sind, um eine ordnungsgemäße Nutzung als Wohnung zu gewährleisten. Folgende Zustände gelten daher nicht als Mängel: abgenutzte Böden, alte Fenster mit schlechter Dämmung, undichte Türen, veraltete Elektrik, nicht zeitgemäßes Heizsystem, schlechte Wärmedämmung sowie alte Sanitäranlagen. Folglich sind sowohl das Haus bzw. das Gebäude als auch sämtliche Wohnungen sanierungsbedürftig.

7.5. Die Käuferin bestätigt, den Kaufgegenstand vor Vertragsunterfertigung eingehend besichtigt und sich selbst über dessen Ausmaß, Lage und Zustand und Verwendbarkeit informiert zu haben.

8. INLÄNDERERKLÄRUNG

Die Käuferin und das für diese statutengemäß zur Vertretung nach außen berufene Organ, konkret der diesen Vertrag unterfertigende, selbständig vertretungsbefugte Geschäftsführer der Käuferin, erklären gemäß § 5 Abs. 3 Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz an Eides statt, dass sich der Sitz der Käuferin in Wien befindet und dass an ihr Ausländer im Sinne des § 2 Z 1 oder 2 Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz – unter Berücksichtigung des § 3 Z 2 Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz – nicht beteiligt sind.

9. AUFSANDUNGSERKLÄRUNG

Die Verkäuferin Schallergasse 35 Immobilienbesitz GmbH & Co KG (vormals Aßmayergasse 60 Immobilienbesitz GmbH & Co KG), FN 544408 a, Brauquartier 11/Top 01, 8055 Graz, erteilt hiermit ihre ausdrückliche und unwiderrufliche Zustimmung, dass ohne ihr weiteres Wissen und Einvernehmen, jedoch nicht auf ihre Kosten, aufgrund dieses Vertrags, ob der in Punkt 1 dieses Vertrags näher bezeichneten, ihr gehörigen Liegenschaft EZ 2235, KG 01305 Meidling, Bezirksgericht Meidling, das alleinige Eigentumsrecht für die Käuferin A&C Wohnart Immobilien GmbH, FN 668224 h, Parkring 2, 1010 Wien, einverleibt wird.

10. NEBENBESTIMMUNGEN

10.1. Dieser Vertrag gibt die Absprachen der Vertragsparteien richtig und vollständig wieder; mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht.

10.2. Die Vereinbarung der Vertragsparteien betreffend die *Verbindliche Erklärung bzw. verbindliches Kaufanbot für den Erwerb der Liegenschaft* seitens der Käuferin vom 29.12.2025 gilt hiermit beidseitig als erfüllt und wird folglich aus juristischer Vorsicht einvernehmlich aufgehoben.

10.3. Die Vertragsparteien anerkennen die Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung.

10.4. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen, um rechtswirksam zu sein, der Schriftform; die Schriftform ist auch für das Abgehen von diesem Formerfordernis notwendig. Die „sichere elektronische Signatur“ im Sinne des § 4 Signaturgesetz erfüllt nicht das Schriftlichkeitserfordernis im Sinne dieser Bestimmung.

10.5. Den Vertragsparteien ist bekannt, dass die Veräußerung der Liegenschaft dem Versicherer bei objektbezogenen Versicherungsverträgen unverzüglich anzuzeigen ist. Die Käuferin wird auf die zeitlich eingeschränkte Kündigungsmöglichkeit derartiger Versicherungsverträge, welche den Kaufgegenstand betreffen, hingewiesen, die Verkäuferin auf die aus einer Aufkündigung allenfalls resultierende Prämiennachzahlungspflicht. Der Verkäuferin steht es bis zum Zeitpunkt der Einverleibung des Eigentumsrechts der Käuferin frei, ihrerseits die Polizze frühestens zum Verrechnungsstichtag zu kündigen, wovon sie die Käuferin unverzüglich in Kenntnis zu setzen hat.

10.6. Den Auftrag zur Errichtung dieses Vertrages hat ausschließlich die Käuferin erteilt. Die Vertragserrichterin CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH, FN 452529 i, Parkring 2, 1010 Wien, berät im Zusammenhang mit diesem Vertrag nur die Käuferin und übernimmt ausdrücklich keinerlei Rechtsberatungs- oder Interessenwahrungspflicht gegenüber der Verkäuferin, welche daher die Beiziehung eines eigenen Rechtsbeistands empfohlen wird.

10.7. Festgehalten wird, dass die Vertragserrichterin den Kaufgegenstand nicht besichtigt hat und keine Einsicht in den gegenständlichen Bauakt bei der Baubehörde vorgenommen hat und sich bei den Angaben ausschließlich auf die erhaltenen Informationen der Vertragsparteien bezieht.

10.8. Alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag gehen – auch mehrmalig – auf die jeweiligen Rechtsnachfolger der Vertragsparteien über und sind jeweils wirksam auf diese zu überbinden.

11. KOSTEN

11.1. Sämtliche mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages sowie mit der Erfüllung des dem Treuhänder obliegenden Treuhandauftrags verbundenen Aufwendungen, Kosten und Barauslagen, darin enthalten auch die mit den benötigten Beglaubigungen auflaufenden Notariatsgebühren, trägt allein die Käuferin, ebenso wie die weiter mit diesem Vertrag verbundenen Abgaben und Gebühren, insbesondere die Grunderwerbsteuer und die gerichtliche Eintragungsgebühr.

11.2. Allfällige Lastenfreistellungskosten trägt die Verkäuferin.

11.3. Die Kosten ihrer jeweiligen rechtsfreundlichen und/oder steuerlichen Beratung trägt jede Vertragspartei selbst.

11.4. Im Übrigen trägt jede Vertragspartei allfällige Steuer-, Gebühren- und Abgabenbelastungen, insbesondere für Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer, die sich aus dem Abschluss dieses Vertrages, der Abgabe von Erklärungen und überhaupt der vorliegenden Transaktion ergeben, selbst.

12. RECHTSWAHL

12.1. Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen.

13. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

13.1. Dieser Vertrag wird entweder (i) im Rahmen einer digitalen Unterzeichnung vor einem Notar als elektronisch unterzeichnetes PDF oder (ii) in einer einzigen physischen Ausfertigung errichtet, die nach grundbücherlicher Durchführung der Käuferin zusteht. Im letzteren Fall erhält die Verkäuferin eine einfache Abschrift, über Wunsch und auf ihre Kosten auch eine notariell beglaubigte Abschrift.

13.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig, undurchführbar und/oder ungültig sein oder werden, so hat dies nicht die Nichtigkeit, Undurchführbarkeit und/oder Ungültigkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, anstelle der nichtigen, undurchführbaren und/oder ungültigen Bestimmungen eine Regelung zu vereinbaren, die dem mit der nichtigen, undurchführbaren und/oder ungültigen Regelung verfolgten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt.

13.3. Dieser Vertrag tritt mit Unterfertigung durch die Vertragsparteien in Kraft.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1.4 – Grundbuchauszug

[Unterschriftenseite folgt]

[*Unterschriftenseite*]

Wien, am anhand der elektronischen Signatur ersichtlichen Datum

Ort, Datum

notarity
Qualifiziert Elektronische Signatur (QES)
Signiert von Cyrus Philipp Asreahan
am 20.02.2026 10:06:22
Prüfinformation:
notarity.com/signature-check

Schallergasse 35 Immobilienbesitz GmbH & Co KG

(vormals Aßmayergasse 60 Immobilienbesitz GmbH & Co KG)

FN 544408 a

vertreten durch

den Komplementär

C&P Asset Österreich GmbH
(FN 349672 z)

vertreten durch

DI Cyrus Asreahan, geb. 03.02.1984

selbständig vertretungsbefugter

Geschäftsführer

als Verkäuferin

notarity
Qualifiziert Elektronische Signatur (QES)
Signiert von Cosmin-Adrian Covaciu
am 2026-02-20 10:06:56 (GMT+0100)
Prüfinformation:
notarity.com/signature-check

A&C Wohnart Immobilien GmbH

FN 668224 h

vertreten durch

Cosmin-Adrian Covaciu, geb. 19.10.1972

selbständig vertretungsbefugter

Geschäftsführer

als Käuferin

unter Beitritt von:

Wien, am anhand der elektronischen Signatur ersichtlichen Datum

Ort, Datum

CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH

FN 452529 i

als Treuhänder

Unterzeichner Johannes Stephan Alois Otto Maria Aehrenthal
Datum und Uhrzeit 23.02.2026, 09:49 (GMT+01:00)

ID Austria

Dieses Dokument ist digital signiert

Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("EIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: **https://www.signaturpruefung.gv.at**

Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 01305 Meidling EINLAGEZAHL 2235
BEZIRKSGERICHT Meidling

****
Letzte TZ 1812/2024
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012

********** A1 **********

GST-NR	G	BA (NUTZUNG)	FLÄCHE	GST-ADRESSE
.1241		GST-Fläche	304	
		Bauf.(10)	245	
		Bauf.(20)	59	Schallergasse 35

Legende:
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Bauf.(20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen)

********** A2 **********

1 a gelöscht

********** B **********

4 ANTEIL: 1/1
Aßmayergasse 60 Immobilienbesitz GmbH & Co KG (FN 544408a)
ADR: Brauquartier 2, Graz 8055
i 737/2021 IM RANG 104/2021 Kaufvertrag 2020-12-22, Nachtrag zum Kaufvertrag 2021-01-13 Eigentumsrecht

********** C **********

13 a 737/2021 Pfandurkunde 2021-02-25
PFANDRECHT Höchstbetrag EUR 2.600.000,--
für Raiffeisenbank Hollabrunn eGen (FN 57796w)

14 a 1812/2024 Pfandurkunde 2024-08-26
PFANDRECHT Höchstbetrag EUR 600.000,--
für Raiffeisenbank Hollabrunn eGen (FN 57796w)

********** HINWEIS **********

Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

****

Gebühr in Höhe von 21,00 entrichtet

Dr. Markus Benn-Ibler öff. Notar Wien-Josefstadt

BRZ: 368/2026

Die Echtheit der heute geleisteten elektronischen Signatur/Firmazeichnung des ----------

1) Herrn **Diplomingenieur Cyrus Asreahan**, geboren am 03.02.1984 (dritten Februar neunzehnhundertvierundachtzig), als Geschäftsführer der **C&P Asset Österreich GmbH** mit dem Sitz in Graz und der Geschäftsanschrift 8055 Graz, Brauquartier 11/Top 01, diese als unbeschränkt haftende Gesellschafterin der **Schallergasse 35 Immobilienbesitz GmbH & Co KG** mit dem Sitz in Graz und der Geschäftsanschrift 8055 Graz, Brauquartier 11/Top 01, und----------
2) Herrn **Cosmin-Adrian Covaciu**, geboren am 19.10.1972 (neunzehnten Oktober neunzehnhundertzweiundsiebzig), als Geschäftsführer der **A&C Wohnart Immobilien GmbH** mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Parkring 2, ----------

wird bestätigt. ----------

Weiters bestätige ich, dass die Parteien erklärt haben, dass sie den Inhalt der Urkunde kennen und deren Unterfertigung/Signierung frei von Zwang erfolgt.----------

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a (Paragraf neunundachtzig a) der Notariatsordnung auf Grund heute vorgenommener Einsichtnahme in das Firmenbuch, dass nach dem derzeitigen Stand dieses Buches ----------

a) Herr **Diplomingenieur Cyrus Asreahan**, geboren am 03.02.1984 (dritten Februar neunzehnhundertvierundachtzig), als Geschäftsführer am heutigen Tage berechtigt ist, für die im Firmenbuch zu **FN 349672z** eingetragene **C&P Asset Österreich GmbH** selbständig rechtsverbindlich zu zeichnen, sowie dass diese als unbeschränkt haftende Gesellschafterin am heutigen Tage berechtigt ist, für die im Firmenbuch zu **FN 544408a** eingetragene **Schallergasse 35 Immobilienbesitz GmbH & Co KG** selbständig rechtsverbindlich zu zeichnen und weiters, dass der Firmawortlaut der **Schallergasse 35 Immobilienbesitz GmbH & Co KG** vor dem 23.01.2021 (dreiundzwanzigsten Jänner zweitausendeinundzwanzig) **Aßmayergasse 60 Immobilienbesitz GmbH & Co KG** gelautet hat;------
b) Herr **Cosmin-Adrian Covaciu**, geboren am 19.10.1972 (neunzehnten Oktober neunzehnhundertzweiundsiebzig), als Geschäftsführer am heutigen Tage berechtigt ist, für die im Firmenbuch zu **FN 668224h** eingetragene **A&C Wohnart Immobilien GmbH** selbständig rechtsverbindlich zu zeichnen.----------

Die Beglaubigung erfolgt gemäß § 79 Abs. 9 NO (Paragraph neunundsiebzig Absatz neun Notariatsordnung) unter Nutzung einer elektronischen Kommunikationsmöglichkeit durch eine optische und akustische Zweiweg-Verbindung. ----------

Wien, am 20.02.2026 (zwanzigsten Februar zweitausendsechsundzwanzig).----------



Bildmarke des Amtssiegels gemäß §13 Absatz 2 Notariatsordnung.

BILDLICHE DARSTELLUNG DER BEURKUNDUNGSSIGNATUR		
	**Unterzeichner**	Mag.Dr. Markus Benn-Ibler öffentliche/r Notar/in
	Datum/Zeit (MEZ)	2026-02-20T11:58:54+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-Premium-Sig-09
	Serien-Nr.	1089192781
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.notar.at/signatur.